أقلّ اشتركا فيه ولكليهما الفسخ ولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل الا بجعل مطلقا فأجرته ،

باب

موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست الا لإحياء وبحريمها كمحتطب ومرعى يلحق غدوّا ورواحا لبلد وما لا يضيّق على وارد ولا يضرّ بماء لبئر وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصبّ ميزاب لدار ولا تختصّ محفوفة بأملاك ولكلّ الانتفاع ما لم يضرّ وبإقطاع ولا يقطع معمور العنوة ملكا وبحمى إمام محتاجا اليه قلّ من بلد عفا لكغزو واستغفر لإذن وان مسلما إن قرب والا فللإمام إمضاؤه او جعله متعدّيا لخلاف البعيد ولو ذمّيا بغير جزيرة العرب والاحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وبتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها لا بتحويط ورعي كلاء وحفر بئر ماشية وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرّد للعبادة وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم بقائلة وتضييف بمسجد بادية وإناء لبول ان خاف سبعا كمنزل تحته ومُنع عكسه كاخراج ريح ومكث بنجس وكُره أن يبصق بأرضه وحكّه وتعليمُ صبيّ وبيعٌ وشراء وسلّ سيف وإنشادُ ضالّة وهتف بميّت ورفعُ صوت كرفع بعلم ووقيدُ نار ودخول كخيل لنقل وفرش او متّكأ ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء يملكه منعُه وبيعُه الا من خيف عليه ولا ثمن معه والأرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يُصلح وأجبر عليه كفاضل بئر ماشية بصحراء هدرا ان لم يبيّن الملكيّة وبُدئ بمسافر وله عارية آلة ثم حاضر ثم دابّة ربّها بجميع الريّ والا فبنفس المجهود وان سال